

1022-013

合同编号: S020220921040013

技术开发（合作）合同

项目名称: 电力巡检应急通信自组网信息系统开发

甲 方: 安徽优航遥感信息技术有限公司

乙 方: 天地信息网络研究院（安徽）有限公司

签订时间: 2022年9月21日

签订地点: 合肥

有效期限: 1年

填 写 说 明

一、本合同为技术开发（合作）合同示范文本，各技术合同认定登记机构可推介技术合同当事人参照使用。

二、本合同书适用于当事人各方就共同进行新技术、新产品、新工艺或者新材料及其系统的研究开发所订立的技术开发合同。

三、本合同书未尽事项，可由当事人附页另行约定，并可作为本合同的组成部分。

四、当事人使用本合同书时约定无需填写的条款，应在该条款处注明“无”等字样。

技术开发（合作）合同

甲 方：安徽优航遥感信息技术有限公司

住所地：安徽省合肥市

法定代表人：李多雄

项目联系人：李辉

通讯地址：安徽省合肥市经济技术开发区锦绣大道北、习友路
东清华启迪科技城机器人产业基地 1 号楼 101

电话：0551-62240708 传真：0551-62240708

电子信箱：759221180@qq.com

乙 方：天地信息网络研究院（安徽）有限公司

住所地：合肥市高新区习友路 3366 号博微产业园一期系统协同
设计测试中心

法定代表人：盛磊

项目联系人：徐力

联系方式：15222916211

通讯地址：安徽省合肥市高新区习友路 3366 号博微产业园

电话：0551-62897652 传真：0551-62897652

电子信箱：396778780@qq.com

本合同合作各方就共同参与研究开发电力巡检应急通信自组网信息系统项目事项，经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的规定，达成如下协议，并由合作各方共同恪守。

第一条 本合同合作研究开发项目的要求如下：

1. 技术目标：通过突发应急环境下通信自组网技术研究，实现在突发应急情况下快速组成通信网络体系。支撑电力移动巡检车视频会商、远程指挥、现场视频监控等通信保障。

2. 技术内容：

1) 应急通信自组网体系研究：主要实现在户外突发应急情况下，研究能够快速稳定搭建网络通信技术体系。

2) 应急通信自组网系统研发：依据应急通信自组网体系，研发移动指挥车之间、人与人之间能建立应急通信网络，实现在快速移动、遮挡非视距、环境干扰等复杂应用情况下，所有节点的动态路由、自动中继等功能，实现高清视频传输、多路数据并发和高保真通话的通信能力；现场与指挥中心之间实现实时传输前方视频、语音和数据信息，保障电力应急巡检网络正常。

3) 应急通信自组网系统试验：主要实现应急通信自组网系统研发成果试验论证，确保突发应急场景下能够快速稳定提供通信保障，提供稳定可靠、实时高效的高清视频采集、多路数据传输、清晰语音通话，和可视化的指挥调度能力。

3. 需求与指标

具体需求与指标见技术协议。

第二条 本合同合作各方在研究开发项目中，分工承担如下工作：

甲方：

1. 研究开发内容：提供电力巡检应急场景案例及数据。

2. 工作进度：按照项目进展进度提供即可。

3. 研究开发期限：4 个月。

4. 研究开发地点：合肥。

乙方：

1. 研究开发内容：1) 应急通信自组网体系研究；2) 应急通信自组网信息系统研发；3) 应急通信自组网信息系统试验；4) 应急通信自组网信息系统试验部署。

2. 工作进度：

1) 方案设计阶段：2022 年 09 月 30 日前完成系统需求调研、项目总体设计方案编制等；

2) 研发阶段：2022 年 11 月 20 日前完成电力巡检应急通信自组网技术体系架构搭建、自组网信息系统研发、试验；

3) 上线阶段：2022 年 11 月 30 日前完成电力巡检应急通信自组网信息系统整体部署；

4) 验收阶段：2022 年 12 月 31 日前完成整体验收；

5) 技术支持阶段：验收通过后，提供 1 年免费技术支持服务。

3. 研究开发期限：4 个月。

4. 研究开发地点：合肥。

第三条 为确保本合同的全面履行，合作各方确定，采取以下方式对研究开发工作进行组织管理和协调：双方成立项目组，甲方负责提供项目需求及数据材料，乙方负责按照甲方需求进行项目设计及研发。

第四条 合作各方确定，各自为本合同项目的研究开发工作提供以下技术资料 and 条件：

甲方：提供电力巡检应急场景案例及数据。

乙方：提供技术方案和研发人员。

本合同履行完毕后，上述技术资料和条件按以下方式处理：甲方、乙方自行销毁。

第五条 合作各方确定，按如下方式提供或支付本合同项目的研究开发经费及其他投资：

1. 研发经费和报酬总额为：人民币（大写）贰佰伍拾万元整（¥2,500,000.00）（含税）。

2. 研发经费由甲方分期支付乙方。具体支付方式和时间如下：

（1）合同签署后 5 个工作日内，支付合同款的 30%，人民币（大写）柒拾伍万元整（¥750,000.00）（含税）。

（2）完成系统研发后 10 个工作日内，支付合同款的 30%，人民币（大写）柒拾伍万元整（¥750,000.00）（含税）。

（3）完成上线后 10 个工作日内，支付合同款的 30%，人民币（大写）柒拾伍万元整（¥750,000.00）（含税）。

（4）项目验收后 10 个工作日内，支付合同款的 10%，人民币（大写）贰拾伍万元整（¥250,000.00）（含税）。

3. 乙方应为甲方开具增值税发票，乙方根据实际付款金额提供对应额度发票，税率按国家税务总局即时税收政策执行。

乙方开户银行名称、开户名、帐号、税号为：

开户银行：中国工商银行股份有限公司合肥科技支行

开户名：天地信息网络研究院（安徽）有限公司

银行帐号：1302049809201915561

税号：91340100MA2TR81N0P

第六条 以提供技术为投资的合作方应保证其所提供技术不侵犯任何第三人的合法权益。如发生第三人指控合作一方或多方因实施该项技术而侵权的，提供技术方应当承担全部责任。

第七条 本合同的变更必须由合作各方协商一致，并以书面形式确定。但有下列情形之一的，合作一方或多方可以向其他合作方提出

变更合同权利与义务的请求，其他合作方应当在10日内予以答复；
逾期未予答复的，视为同意；

1. _____ / _____ °

第八条 未经其他合作方同意,合作一方或多方不得将本合同项目部分或全部研究开发工作转让给第三人承担。但有下列情况之一的,合作一方或多方可以不经其他合作方同意,将本合同项目部分或全部研究开发工作转让给第三人承担:

1. / o

合作一方或多方可以转让的具体内容包括： / 。

第九条 在本合同履行中，因出现在现有技术水平和条件下难以克服的技术困难，导致研究开发失败或部分失败，并造成合作一方或多方损失的，合作各方约定按以下方式承担风险损失：

1. 甲乙双方各占 50%。

合作各方确定，本合同项目的技术风险按专家组论证方式认定。认定技术风险的基本内容应当包括技术风险的存在、范围、程度及损失大小等。认定技术风险的基本条件是：

1. 本合同项目在现有技术水平条件下具有足够的难度;
2. 乙方在主观上无过错且经认定研究开发失败为合理的失败。

一方发现技术风险存在并有可能致使研究开发失败或部分失败的情形时，应当在30日内通知其他合作方并采取适当措施减少损失。逾期未通知并未采取适当措施而致使损失扩大的，应当就扩大的损失承担赔偿责任。

第十条 在本合同履行过程中,因作为研究开发标的的技术已经由他人公开(包括以专利权方式公开),合作一方或多方应在30日内通知其他合作方解除合同。逾期未通知并致使其他合作方产生损失的,其他合作方有权要求予以赔偿。

第十一条 合作各方确定因履行本合同应遵守的保密义务如下:

甲方：

1. 保密内容（包括技术信息和经营信息）：项目中乙方已有的软件系统、软件著作权、专利等知识产权。
2. 涉密人员范围：项目相关人员。
3. 保密期限：项目结束后 1 年。
4. 泄密责任：赔偿乙方因泄密造成的经济损失（经济损失金额由双方协商确定或组成专家组认定）。

乙方：

1. 保密内容（包括技术信息和经营信息）：甲方提供的所有数据、技术资料以及相关软件、专利等知识产权。
2. 涉密人员范围：项目组全体人员。
3. 保密期限：项目内容结束后 1 年。
4. 泄密责任：赔偿甲方因泄密造成的经济损失（经济损失金额由双方协商确定或组成专家组认定）。

第十二条： 合作各方确定按以下方式交付研究开发成果：

乙方：

1. 研究开发成果交付的形式及数量：
 - （1）电力巡检应急通信自组网信息系统总体方案 1 套；
 - （2）电力巡检应急通信自组网运维系统（含 6 个测试终端）1 套；
 - （3）电力巡检应急通信自组网信息系统用户手册 1 套；
 - （4）电力巡检应急通信自组网信息系统部署手册 1 套。

2. 研究开发成果交付的时间及地点：交付时间与时间进度要求一致，交付地点：合肥。

第十三条：合作各方确定，按以下标准及方法对合作一方完成的研究开发工作成果进行验收：

1) 实现电力巡检应急通信自组网信息系统研发并通过专家论证。

第十四条：合作各方确定，按以下标准及方法对本合同最终完成的研究开发工作成果进行验收：1) 乙方向甲方提交验收申请；2) 甲方组织验收专家组进行验收评审；3) 验收专家组一致同意通过。

第十五条：合作各方确定，因履行本合同所产生、并由合作各方分别独立完成的阶段性技术成果及其相关知识产权权利归属，按第1种方式处理：

1. 合作各方（完成方、合作各方）方享有申请专利的权利。

专利权取得后的使用和有关利益分配方式如下：双方各得 50%。

2. 按技术秘密方式处理。有关使用和转让的权利归属及由此产生的利益按以下约定处理：

(1) 技术秘密的使用权：双方享有

(2) 技术秘密的转让权：双方享有

(3) 相关利益的分配办法：双方协商；

合作各方对因履行本合同所产生、并由合作各方分别独立完成的阶段性技术成果及其相关知识产权权利归属，特别约定如下：双方共同享有。

第十六条：合作各方确定，因履行本合同所产生的最终研究开发技术成果及其相关知识产权权利归属，按第1种方式处理：

1. 双方享有申请专利的权利。

专利权取得后的使用和有关利益分配方式如下：双方共同享有。

2. 按技术秘密方式处理。有关使用和转让的权利归属及由此产生的利益按以下约定处理：

(1) 技术秘密的使用权：双方享有

(2) 技术秘密的转让权：双方享有

(3) 相关利益的分配办法：双方协商；

合作各方对因履行本合同所产生的最终研究开发技术成果及其相关知识产权权利归属，特别约定如下：相关成果及知识产权双方共同享有。

第十七条：合作各方分别独立完成并与履行本合同有关的阶段性技术成果的研究开发人员，享有在有关此阶段性技术成果文件上写明技术成果完成者的权利和取得有关荣誉证书、奖励的权利。

合作各方应以协商方式确定最终研究成果的完成人员名单。此完成人员享有在有关最终技术成果文件上写明技术成果完成者的权利和取得有关荣誉证书、奖励的权利。

第十八条：合作一方或多方利用共同投资的研究开发经费所购置与研究开发工作有关的设备、器材、资料等财产，归乙方所有。

第十九条：合作各方确定：任何一方或多方违反本合同约定义务，造成其他合作方研究开发工作停滞、延误或失败的，应当按以下约定

承担违约责任：

甲方：

1. 违反本合同第五条约定，应当每延迟一天，甲方向乙方按合同总价的 0.5% 支付违约金，上述违约金总额最多不超过合同总价的 10%（支付违约金或损失赔偿额的计算方法）。

乙方：

1. 违反本合同第一条约定，应当赔付相应损失的赔偿金，具体金额由专家组评定，赔偿金总额最多不超过合同总价的 10%（支付违约金或损失赔偿额的计算方法）。

第二十条：合作各方确定，任何一方有权利用本合同项目研究开发所完成的技术成果，进行后续改进。由此产生的具有实质性或创造性技术进步特征的新的技术成果，归 完成方（完成方、合作各方）方所有。具体相关利益的分配办法如下： / 。

第二十一条：为有效履行本合同，合作各方确定，在本合同有效期内，甲方指定李辉为甲方项目联系人，乙方指定徐力为乙方项目联系人。项目联系人承担以下责任：

1. 项目联络；
2. 相关技术讨论与确定；
3. 违约交涉。

一方变更项目联系人的，应当及时并以书面形式通知其他合作各方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

第二十二条：合作各方确定，出现下列情形，致使本合同的履

行成为不必要或不可能的，可以解除本合同；

1. 因发生不可抗力和技术风险；

2. ____/____。

第二十三条：合作各方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，确定按以下第2种方式处理：

1. 提交____/____仲裁委员会仲裁；

2. 依法向乙方所在地人民法院起诉。

第二十四条：合作各方确定：本合同及相关附件中所涉及的有关名词和技术术语，其定义和解释如下：

1. ____/____

2. ____/____。

第二十五条：与履行本合同有关的下列技术文件，经合作各方确认后，____/____为本合同的组成部分：

1. 技术背景资料：____/____；

2. 可行性论证报告：____/____；

3. 技术评价报告：____/____；

4. 技术标准和规范：____/____；

5. 原始设计和工艺文件：____/____；

6. 其他：____/____。

第二十六条：合作各方约定本合同其他相关事项为：本合同未尽事宜，双方应本着互惠互利、平等友好的原则协商解决，并以备忘录、补充说明或附件的形式体现。经双方签署的备忘录、补充说明或

附件等具有同等法律效力。

第二十七条：本合同一式肆份，具有同等法律效力。

第二十八条：本合同经合作各方签字盖章后生效。

甲方：安徽优航遥感信息技术有限公司 (盖章)

法定代表人 / 委托代理人：李辉 (签名)

2022 年 9 月 21 日

乙方：天地信息网络研究院（安徽）有限公司 (盖章)

法定代表人 / 委托代理人：薛磊 (签名)

2022 年 9 月 21 日